

श्री

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८२-८१-०२८९

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८२-००७६९

दायरी मिति- २०८२।०४।०८

फैसला मिति-२०८३।२।१२

निर्णय नम्बर- १

बागमती प्रदेश, दोलखा जिल्ला, विगु गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थायी ठेगाना भई
हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६, बौद्ध बस्ने लिलामान तामाङको
जाहेरीले नेपाल सरकार..... १ } वादी

विरुद्ध

बागमती प्रदेश, दोलखा जिल्ला, साविक लादुक गाउँ विकास समिति वडा नं. ३
हाल परिवर्तित विगु गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भएका पञ्च तामाङको
छोरा रत्नबहादुर तामाङ..... १ } प्रतिवादी

मुद्दा - बैङ्किङ्ग कसूर (चेक अनादर)।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि
संहिता, २०७४ को दफा ४५ एवं बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७
उपदफा (१क) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको
प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

तथ्य खण्ड

१. जाहेरी दरखास्तको संक्षिप्त व्यहोरा- म जाहेरवाला लिलामान तामाङ र प्रतिवादी रत्नबहादुर
तामाङबीच विगत करिब चार वर्षदेखि चिनजान रहेको छ। प्रतिवादीलाई केही समयका

लिलामान तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार / प्रतिवादी रत्न बहादुर तामाङ / मुद्दा: बैकिङ कसूर (चेक अनादर) / मु. नं.

०८२-८१-०२८९, फैसलाको पेज नं. १



११०

५. प्रतिवादीको बयान- जाहेरवाला आफ्नै गाउँका चिनजानका व्यक्ति हुन्, तीन-चार वर्षअघि व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि निजबाट रु.२,००,०००/- ऋण लिएको र सो ऋण फिर्ता गर्ने सिलसिलामा जाहेरवालालाई रु.२,७६,०००/- को प्रभु बैंकको चेक काटि दिएको हुँ, चेक भुक्तानी हुने समयमा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको हो, बैंकबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भएको खातामा पर्याप्त रकम नभएको व्यहोरा सत्य हो र जाहेरवालालाई बुझाउनुपर्ने रकम आफूले तिर्नुपर्ने रकम हो, नगद रूपमा निजलाई तिरी बुझाइसकेको छु भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रत्नबहादुर तामाङले यस अदालतमा गरेको बयान।

६. जाहेरवालाले रकम बुझेको भनी गरेको भरपाई र सोको सनाखत कागज मिसिल सामेल रहेको।

ठहर खण्ड

७. नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरियो।

८. प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा जाहेरवाला लिलामान तामाङका नाममा प्रभु बैंक लिमिटेड, बौद्ध शाखामा सञ्चालन रहेको खाता नं. ०५७०२०८३४३३०००१६ को चेक नं. ०००३६७३२८५० बाट मिति २०८१/०५/२० मा भुक्तान हुने गरी रु.२,७६,०००/- को चेक जारी गरेको कार्यबाट प्रतिवादी रत्नबहादुर तामाङले वैडिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३क. को उपदफा (१) र (५) बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा जाहेरवालालाई विगो भराई कानून बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरी पाउँ भन्ने समेतको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर भएको देखियो। अब प्रतिवादी उपर वादी नेपाल सरकारको अभियोगमागदावी पुग्ने सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

९. मिति २०८२/०५/२४ घटनाको क्रममा मिसिल नष्ट भई प्रतिलिपि कागजातबाट मिसिल खडा गरेको भन्ने देखिन्छ। उक्त मिसिलमा सञ्चाल चेकको प्रति समावेश नरहेतापनि अभियोगपत्र दायर गर्दा उक्त सञ्चाल चेक साथै पेश भएको थियो भन्ने तथ्य अभियोगपत्रको दशी प्रमाण खण्डबाट प्रष्ट हुन्छ। प्रतिवादी अभियोगपत्र दर्ता हुँदाका बखत फरार रहेकाले पछि पक्राउ परी अदालतसमक्ष उपस्थित गराइएकोले निजको बयान आजै सम्पन्न भएको अवस्था छ। अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजले जाहेरवालाबाट रकम सापटी लिएको, ऋण फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि विवादित चेक जारी गरेको र चेक भुक्तानी हुने समयमा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नरहेको तथ्य स्वीकार गरी आरोपित विषयमा सावित्री बयान दिएको पाइन्छ। प्रभु बैंक लिमिटेड, हेड अफिसको पत्रले समेत चेक पेस हुँदा खातामा पर्याप्त रकम नरहेको तथ्यलाई समर्थन गरेको पाइयो।

११०

१०. यसरी अभियोगपत्रसाथ पेस भएको चैकको पत्र र प्रतिवादीको अदालतसमक्षको साबित्री बयानबाट विवादित चेक प्रतिवादीकै खाताबाट जारी भएको तथा चेक पेस हुँदा खातामा पर्याप्त रकम नरहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। तथापि प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्दा उक्त तथ्यसँगै मुद्दाको प्रकृति, चेक अनादर सम्बन्धी चैकिङ कसूरमा कानूनले गरेको मिलापत्रसम्बन्धी व्यवस्था तथा जाहेरवालाको सम्पूर्ण रकम परिपूर्ति भइसकेको पछिल्लो अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आये।

११. चैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २६क ले दफा ३क, वमोजिमको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दालाई मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रकृतिको मुद्दाको रूपमा स्वीकार गरेको देखियो। चैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २६क को कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएवमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सरकारी वकीलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्ने, अदालतले प्रचलित कानूनवमोजिम मिलापत्र गराइदिनुपर्ने र त्यसरी मिलापत्र भएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सो ऐनवमोजिम सजाय नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइयो।

१२. सामान्यतः कसूरको घटना घटिसकेपछि पीडितले रकम प्राप्त गरेको तथ्यले मात्र यसअघि घटेको घटनालाई स्वतः निष्प्रभावी बनाउँदैन। तर दफा २६क, ले चेक अनादरको चैकिङ कसूरमा मिलापत्र हुन सक्ने तथा मिलापत्र भएपछि सजाय नहुने गरी व्यवस्था गरेको पाइएकोले चेक अनादरसम्बन्धी विवादमा चेक धारकले पाउनुपर्ने रकमको वास्तविक परिपूर्ति र पक्षहरूबीचको विवाद समाधानलाई विधायिकाले प्राथमिकता दिएको भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालालाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाइसकेको भनी गरेको बयान, जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट दावीको सम्पूर्ण रकम आजको मितिमा नगर्दा बुझी पाइसकेको भनी गरेको भरपाई कागज, उक्त भरपाई कागज ठीक साथै हो भनी इजलासमा भएको सनाखत एकआपसमा परस्पर समर्थित भई जाहेरवालाले सम्पूर्ण विगो रकम प्राप्त गरिसकेको र दुवै पक्षले प्रस्तुत विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहेको भन्ने देखिन्छ। "विवादोपशमनं राज्यस्य परमो धर्मः" अर्थात् नागरिकबीचको विवादलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गराउनु नै राज्यको परम कर्तव्य हो भन्ने प्राचीन पूर्वीय न्यायशास्त्रको शाश्वत मान्यता आधुनिक न्याय प्रणालीमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र जीवन्त छ। त्यसैगरी, "प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्" अर्थात् नागरिकको सुख र सन्तुष्टिमा नै राज्यको हित निहित हुन्छ भन्ने आचार्य कौटिल्यको महावाणी यहाँ विशेष प्रस्तुतिमा नै राज्यको हित निहित हुन्छ भन्ने आचार्य कौटिल्यको महावाणी यहाँ विशेष रूपमा मननीय छ। यद्यपि, प्रस्तुत विवादमा सरकारी वकील मार्फत दफा २६क को कार्यविधि वमोजिम मिलापत्रको औपचारिक संयुक्त निवेदन दर्ता हुँन नआएको भएतापनि प्रस्तुत मुद्दा कानूनवमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रकृतिको रहेको र चेकमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकमको परिपूर्ति भइसकेकाले अदालतले दफा २६क, व्यवस्थाको उद्देश्य र कानूनी परिणामलाई कार्यान्वयन गर्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। यस स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदावीवमोजिम सजाय गर्नुपर्ने कानूनी प्रयोजन बाँकी रहेको देखिन आएन।



लागि रकम आवश्यक परेको र तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्ने विध्यास दिलाएकाले मैले निजलाई रकम सापटी दिएको थिएँ। मैले सापटी रकम फिर्ता माग्दा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा प्रभु बैंक लिमिटेड, बौद्ध शाखामा सञ्चालन रहेको खाता नं. ०५७०२०८३४३३०००१६ को चेक नं. ०००३६७३२८५० मा रु.२,७६,०००।- (दुई लाख छयहत्तर हजार रुपैयाँ) उल्लेख गरी मिति २०८१।०५।२० मा भुक्तानी हुने गरी मेरा नाममा चेक जारी गरी दिएका थिए। मैले उक्त चेक आफ्नो खाता रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड, चावहिल शाखामार्फत भुक्तानीका लागि पेस गर्दा प्रतिवादीको खातामा चेकबमोजिमको रकम मौज्जात नभएको कारण चेक भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता भएको थियो। प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नरहेको जानीजानी चेक जारी गरी बैङ्किङ कसूर गरेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरी चेकमा उल्लिखित रु.२,७६,०००।-समेत मलाई दिलाई भराई पाउँ भन्नैसमेत बेहोराको लिलामान तामाङको जाहेरी दरखास्त।

२. घटनाविवरण कागज- जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच चिनजान रहेको, प्रतिवादीले सापटी रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि जाहेरवालालाई उक्त चेक दिएको र खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण चेक भुक्तानी नभएको भन्नेसमेत बेहोराको यज्ञबहादुर श्रेष्ठको घटना विवरण कागज।

३. बैंकको पत्र- रत्न बहादुर तामाङको खाताबाट जारी भएको चेक नं. ००३६७३२८५० को चेक भुक्तानीका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि (क्विलयिड) मार्फत ई.सं. ०५/०९/२०२४, ई.सं. ०९/०९/२०२४ र ई.सं. ११/०९/२०२४ मा यस बैंकमा पेश भएको तर उक्त खातामा पर्याप्त मौज्जात नभएको/खाताको डेबिट कारोबार रोक्का रहेको /cheque destroyed गरिएको हुँदा उक्त चेक भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता भएको हो भन्ने बेहोराको Prabhu Bank, Head Office को मिति २०८१।११।०६ को PRABHU/CMP/४९३७/४५०४/०८१-०८२ को पत्र मिसिल सामेल रहेको।

४. अभियोग मागदावी- प्रतिवादी रत्नबहादुर तामाङले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी जाहेरवाला लिलामान तामाङलाई रु.२,७६,०००।- को चेक जारी गरेको र उक्त चेक भुक्तानीका लागि पेस हुँदा पर्याप्त मौज्जात नभएको कारण अनादर भएकोले निजको उक्त कार्य बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को साविक दफा ३(ग) ले निषेध गरेको कसूरको निरन्तरता भई दोस्रो संशोधनपश्चात् कायम भएको दफा ३क. को उपदफा (१) र (५) बमोजिमको कसूर भएको छ। अतः निजलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१क) को देहाय (क) बमोजिम कैद सजाय र बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गरी जाहेरवालालाई चेकमा उल्लिखित बिगो रु.२,७६,०००।- तथा चेक जारी भएको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्मको कानूनबमोजिम ब्याजसमेत भराई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पीडित राहत कोषमा रकम दाखिला गराई पाउँ भन्ने बेहोराको अभियोगमागदावी। 

लिलामान तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार / प्रतिवादी रत्न बहादुर तामाङ / मुद्दा: बैंकिङ कसूर (चेक अनादर) / मु. नं.

०८२-८१-०२८९ फैसलाको पेज नं. २

१३. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान, जाहेरवालाको भरपाई कागज, जाहेरवालाले इजलासमक्ष उपस्थित भई गरेको सनाखत कागजबाट जाहेरवालाले चेकमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम प्रतिवादीबाट प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिदा प्रतिवादी रत्नबहादुर तामाङले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्न सक्दैन। अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नु।

तपसिल

- ❖ माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी रत्नबहादुर तामाङले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा केहि गरिरहनु परेन.....१
- ❖ प्रतिवादी रत्नबहादुर तामाङको बैंक खाता र सम्पतिहरू रोक्का रहेको भए प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट मात्र रोक्का फुकुवा गरी दिनु भनी सम्बन्धीत कार्यालयलाई पत्रचार गर्नु.....२
- ❖ प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(४) बमोजिम फैसलाको जानकारी सहित फैसलामा चित्त नबुझे ७० दिन भित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ (१) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंलाई पुनरावेदन म्याद दिनु.....३
- ❖ सरोकारवालाले फैसलाको प्रतिलिपि माग गरे नियमानुसार लारने दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनु.....४
- ❖ प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सोको निस्सा पीठमा जनाई नियमानुसार गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु.....५

(Signature)

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग पुर्याउने:

शाखा अधिकृत- अनन्या जोशी

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना १२ गते रोज ३ शुभम्.....१

फैसला प्रमाणीकरण मिति-२०८३।०४।१८